

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Juízo de Execução de Lisboa - Juiz 6

Processo: 23142/22.7T8LSB

Exma. Senhora

Drª. Juiz de Direito

Centenário Unipessoal, Lda., Exequente nos autos do processo em que são Executados Miguel Silva Duarte, Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda, e Filipe José Rodrigues Delgado, notificada da Sentença proferida e não querendo, nem podendo, conformar-se com o mesmo, vem interpor

RECURSO DE APELAÇÃO
Para o Tribunal da Relação de Lisboa

Com subida em imediata e com efeito devolutivo (artigo 647.º, n.º 1 do CPC), para o Tribunal da Relação de Lisboa, o que o faz nos termos do art.º 644 do CPC, e com a seguinte

MOTIVAÇÃO:

Venerandos Juízes Desembargadores do
Tribunal da Relação de Lisboa

1º.

A ora Recorrente intentou contra os Executados Nuno Miguel Silva Duarte, Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda, e Filipe José Rodrigues Delgado a presente execução para pagamento de quantia certa, cujo título executivo é um documento particular autenticado, por advogado nos termos do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, intitulado “acordo de transmissão, confissão, pagamento de dívida e termo de fiança”.

2º.

O Despacho recorrido, indeferiu liminarmente o requerimento executivo, ao abrigo do disposto no art.726º, nº2, al. a) do Código de Processo Civil, entendendo inexistir título executivo nos presentes autos.

3º.

A presente acção segue a forma de execução sumária (artigo 550.º, n.º 2, alínea b) do CPC) e não prevê a obrigatoriedade de despacho liminar.

4º.

É ao Agente de Execução que incumbe, em primeira linha, a função de proferir qualquer decisão liminar quanto à validade do título executivo, ou seja as funções de receber o requerimento executivo, analisá-lo e verificar se ocorre algum dos requisitos ou motivos para o rejeitar ou indeferir liminarmente nos termos do artigo 726.º do CPC.

5º.

Ora, no caso dos presentes autos, a Agente de Execução, analisou o requerimento executivo, recebeu-o e deu cumprimento ao n.º 3 do artigo 855.º do CPC.

6º.

A Agente de Execução não solicitou a intervenção do Juiz de Execução, para qualquer dúvida ou validação, como poderia ter feito ao abrigo do artigo 855.º, n.º 2, alínea b) do CPC.

7º.

Não pode o Juiz de Execução, sem mais, ao abrigo do artigo 726.º do CPC, fora do momento para o efeito, contrariar as decisões anteriormente tomadas por quem, legalmente, tinha legitimidade para as tomar – a Agente de execução – quando recebeu eletronicamente o requerimento executivo, sem que, para tal, apresente qualquer fundamento legalmente admissível.

8º.

Nesse pressuposto, ao ter decidido como decidiu, o Tribunal a quo violou o disposto nos artigos 550.º, n.º 2, alínea b) e 855.º, do CPC, pelo que deve ser revogado e substituído por outro que ordene a admissão do requerimento executivo e o prosseguimento normal dos autos, conforme artigo 855.º do CPC.

Por outro lado,

9º.

O princípio do contraditório, decorrente do princípio da igualdade das partes, é um princípio estruturante e basilar no processo civil.

10º.

Na verdade, “O processo civil reveste a forma de um debate ou discussão entre as partes (audiatur et altera pars) (...). Esta estruturação dialéctica ou polémica do processo tira partido do contraste dos interesses dos pleiteantes, ou até só do contraste de opiniões (...) para o esclarecimento da verdade. (...) Espera-se que, também para os efeitos do processo, da discussão nasça a luz (...). – Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, Reimp., 1993, Coimbra Ed., p. 379.

11º.

Antes do Dec.-Lei nº 329-A/95 de 12 de Dezembro havia uma concepção restrita deste princípio, nos termos da qual o mesmo se desdobrava em dois, a saber, o direito de conhecimento de pretensão contra si formulada e o direito de pronúncia prévia à decisão, que estão actualmente previstos no art. 3º nº 1 segunda parte e nº 2 do C.P.C..

12º.

Com o referido Dec.-Lei foram introduzidos os nº 3 e 4 do art. 3º do C.P.C., os quais foram aperfeiçoados pelo Dec.-Lei nº 120/96 de 25 de Setembro e mantidos na Revisão do C.P.C. de 2013, que prevêem o direito de ambas as partes intervirem para influenciar a decisão da causa evitando decisões-surpresa. Esta a concepção ampla do referido princípio.

13º.

Assim, *“Este direito à fiscalização recíproca das partes ao longo do processo é hoje entendido como corolário duma concepção mais geral da contraditoriedade, como garantia de participação efectiva das partes no desenvolvimento de todo o litígio, em termos de, em plena igualdade, poderem influenciar todos os elementos (factos, provas, questões de direito) que se encontrem em ligação, directa ou indirecta, com o objecto da causa e em qualquer fase do processo apareçam como potencialmente relevantes para a decisão.”* – José Lebre de Freitas e Isabel Alexandre, Código de Processo Civil Anotado, Vol. 1º, 4ª ed., Almedina, p. 29.

14º.

Esta concepção inscreve-se numa visão do processo civil em que este passa a ser visto como uma comunicação entre as partes e o tribunal e em que o julgador passa a estar empenhado na justa composição do litígio, para o que é essencial a colaboração e lealdade das partes.

15º.

No que concerne ao direito de influenciar a decisão no plano do direito refere José Lebre de Freitas, in Introdução ao Processo Civil, 3º ed., Coimbra ed., p. 133: *“No plano das questões de direito, o princípio do contraditório exige que, antes da sentença, às partes seja facultada a discussão efetiva de todos os fundamentos de direito em que a decisão se baseie.*

16º.

Tratando-se de um fundamento de direito na disponibilidade exclusiva das partes, a possibilidade de discussão resulta naturalmente da sua invocação (necessária) pelo interessado e do direito de resposta da parte contrária.

17º.

Mas a proibição da chamada decisão-surpresa tem sobretudo interesse para as questões, de direito material ou de direito processual, de que o tribunal pode conhecer oficiosamente: se nenhuma das partes as tiver suscitado, com concessão à parte contrária do direito de resposta, o juiz que nelas entenda dever basear a decisão, seja mediante o conhecimento do mérito da causa, seja no plano meramente processual, deve previamente convidar ambas as partes a sobre elas tomarem posição, só estando dispensado de o fazer em casos de manifesta desnecessidade (art. 3º nº 3).

18º.

Não basta, pois, para que esta vertente do princípio do contraditório seja assegurada, que às partes, em igualdade, seja dada a possibilidade de, antes da decisão, alegarem de direito (art. 604-3 e), em 1ª instância; art. 639, em instância de recurso).”

19º.

O cumprimento do contraditório no plano do direito não limita a liberdade do juiz em qualificar juridicamente os factos (art. 5º, nº 3 do C.P.C.), apenas impõe que, num momento prévio, faculte às partes a apresentação de argumentos que considerem pertinentes perante uma determinada e possível qualificação jurídica do pleito.

20º.

Em sede de direito adjectivo, antes de conhecer de qualquer excepção dilatória, ainda que de conhecimento oficioso que as partes não previram, deve ouvir as partes.

21º.

Apenas não há que exercer o contraditório em caso de “manifesta desnecessidade” a apurar em concreto. Um exemplo de manifesta desnecessidade será, como refere Lebre de Freitas, in *Introdução ao Processo Civil*, p. 134, convidar a parte a pronunciar-se acerca de determinada questão que foi suscitada no último articulado admissível e a mesma for resolvida a seu favor. No que concerne à exigência de audição prévia do exequente em caso de despacho de indeferimento liminar do requerimento executivo cremos que a maioria da jurisprudência, que acompanhamos, defende que o princípio do contraditório não impõe tal audição prévia sobre o motivo do indeferimento.

22º.

Neste sentido vide, entre outros, o Ac. do S.T.J. de 24/02/2015 (Relatora Ana Paula Boularot), onde se refere “(...) *seria uma decisão em si contraditória, porque se o despacho liminar está legalmente previsto como podendo ser de rejeição liminar, não faria qualquer sentido a parte ser ouvida preliminarmente sobre a aludida eventualidade de vir a ser produzida uma decisão de não admissão de recurso (...)*”

23º.

E o Ac. da R.L. de 10/05/2018 (Relator Nuno Sampaio), onde se lê: “(...) *II – Da legislação processual e da lógica que lhe está subjacente resulta que um despacho liminar tem como antecedente directo, único e imediato uma petição inicial, um requerimento executivo ou um recurso. III – A parte, quando o despacho liminar está previsto na tramitação, ao apresentar a sua pretensão e ao formular um pedido está ciente da possibilidade da sua imediata rejeição, o que afasta ou pelo menos desvirtua o conceito de decisão-surpresa. IV – Consequentemente, numa execução não viola o princípio do contraditório o Juiz que indefere liminarmente o requerimento executivo sem prévia audição do exequente que, em sede de recurso – sempre admissível, nos termos do n.º 3 do art.º 853º do Código de Processo Civil –, terá a oportunidade de sustentar o seu ponto de vista.*”

24º.

A prolação de decisão ao abrigo do disposto no art. 734º é uma situação *suis generis*, para mais num processo executivo sob a forma sumária.

25º.

Com efeito, no caso do tribunal entender ser de rejeitar oficiosamente a execução, devia ter procedido à audição da exequente de molde a permitir-lhe influenciar a decisão (o que poderia fazer, designadamente alertando para a não verificação dos requisitos de que depende uma tal decisão) e evitando a prolação de decisão-surpresa.

26º.

Tendo em conta a forma de processo em causa, o momento processual em que foi proferido, já depois de consolidadas processualmente as decisões da Agente de Execução de recebimento do requerimento executivo, sem que tivesse existido, para estes actos, em momento próprio, solicitação da Agente de Execução para intervenção do Juiz de Execução (conforme determina o art.º 855.º, n.º 2, alínea b) CPC), dúvidas não restam que este despacho de indeferimento liminar, desvirtua, infundada e injustificadamente, a marcha processual.

E por outro lado,

27º.

A violação do contraditório, omissão de acto que a lei prescreve, conduz à nulidade uma vez que tal irregularidade pode influir no exame ou na decisão da causa (art. 195º nº 1 do C.P.C.).

28º.

Esta nulidade, nos termos dos art. 197º nº 1 e 199º nº 1 do C.P.C., deve ser invocada pelo interessado no prazo de 10 dias após a intervenção em algum acto praticado no processo, sob pena de ficar sanada.

29º.

Conforme jurisprudência pacífica estando a mesma coberta por decisão judicial nada impede a este Tribunal que a conheça se invocada nas alegações de recurso – vide, entre outros, Ac. da R.P. (M. Pinto dos Santos) de 27/01/2015.

30º.

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 28-01-2021 (Processo: 7911/19.8T8VNF.G1):

«II- Ocorre violação do contraditório quando é proferida decisão de rejeição do requerimento executivo nos termos do art. 734º nº 1 do C.P.C. sem prévia audição da exequente.

III- Esta rejeição oficiosa nos termos do art. 734º e 726º nº 2 a) do C.P.C. pressupõe que a falta do título executivo seja evidente e incontroversa, e não uma situação que implique prévias diligências por parte do Tribunal.».

Caso assim não se entenda,

31º.

O artigo 726.º, n.º 2, alínea a) do CPC – disposição legal na qual o Juiz a quo fundamentou a sua decisão - obriga a que, analisado o requerimento executivo, o Tribunal considere que é manifesta a falta ou insuficiência do título.

32º.

Algo que se revele manifesto é algo patente, notório, claro, evidente, a olho nu.

33°.

Para que o Tribunal a quo julgasse, sem reparo, que o título executivo não é válido ou não existe, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 726.º do CPC, era necessário que, após análise do título executivo, o Tribunal concluísse, de forma óbvia, clara, evidente e notória que não existia título ou que o mesmo era insuficiente ou inválido.

Ora,

34°.

Fundamentalmente, a fundamentação do Despacho recorrido é a seguinte:

«Ora, no termo de autenticação apresentado em anexo ao requerimento executivo não consta a expressa declaração das partes de que o conteúdo do documento exprime a sua vontade, apenas se referindo que o termo foi lido e explicado o seu conteúdo.

Ou seja, as declarações das partes são feitas por referência ao termo de autenticação em si mesmo e não por referência ao documento nele referido.».

35°.

Nos termos do Artigo 151.º do Código do Notariado (D.L. n.º 207/95, de 14 de Agosto):

Requisitos comuns

1 - O termo de autenticação, além de satisfazer, na parte aplicável e com as necessárias adaptações, o disposto nas alíneas a) a n) do n.º 1 do artigo 46.º, deve conter ainda os seguintes elementos:

a) A declaração das partes de que já leram o documento ou estão perfeitamente inteiradas do seu conteúdo e que este exprime a sua vontade;

36°.

No caso dos autos, todos os pressupostos referidos no art.º 46.º, nº1, estão cumpridos.

37°.

E portanto, a situação de facto a que o Despacho recorrido alude, reporta-se ao disposto no art.º 151º, nº1, 1, al. a), parte final.

Ora,

38°.

Nos termos do art.º 70.º (Sempre, do Código do Notariado):

Casos de nulidade por vícios de forma e sua sanção

1 - O acto notarial é nulo, por vício de forma, apenas quando falte algum dos seguintes requisitos:

a) A menção do dia, mês e ano ou do lugar em que foi lavrado;

b) A declaração do cumprimento das formalidades previstas nos artigos 65.º e 66.º;

c) A observância do disposto na primeira parte do n.º 2 do artigo 41.º;

d) A assinatura de qualquer intérprete, perito, leitor, abonador ou testemunha;

e) A assinatura de qualquer dos outorgantes que saiba e possa assinar;

f) A assinatura do notário.

g) A observância do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 46.º.

2 - As nulidades previstas nas alíneas a), b), d), e), f) e g) do número anterior consideram-se sanadas, conforme os casos:

a) Se, em face da omissão do dia, mês, ano ou lugar da celebração do acto, for possível proceder ao averbamento nos termos previstos no n.º 7 do artigo 132.º;

b) Se as partes declararem, por forma autêntica, que foram cumpridas as formalidades previstas nos artigos 65.º e 66.º;

c) Se os intervenientes acidentais, cujas assinaturas faltam, se encontrarem devidamente identificados no acto e declararem, por forma autêntica, ter assistido à sua leitura, explicação e outorga e que não se recusaram a assiná-lo;

d) Se os outorgantes, cujas assinaturas faltam, declararem, por forma autêntica, que estiveram presentes à leitura e explicação do acto, que este representa a sua vontade e que não se recusaram a assiná-lo;

e) Se o notário cuja assinatura está em falta declarar expressamente, através de documento autêntico, que esteve presente no acto e que, na sua realização, foram cumpridas todas as formalidades legais;

f) Se em face da inobservância do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 46.º, ou da incorreta menção dos requisitos nele exigidos, for comprovado, mediante exibição da certidão de registo ou do correspondente código de acesso, que a mesma já existia à data da celebração do ato.

Ou seja,

39º.

A falta da referência ao requisito previsto no art.º 151º, nº1, al. a), do Código do Notariado, não está elencado como causa de nulidade do acto.

40º.

E portanto, se não o estando, inexistente nulidade; Podendo, quanto muito, existir uma irregularidade.

Mas, nesse caso,

41º.

Quanto a tal irregularidade, tudo se repercute à interpretação da vontade dos outorgantes, ao apos a assinatura, ainda que não constando do documento que o mesmo "exprime a sua vontade";

42º.

E então, uma coisa é certa: inexistente o pressuposto essencial à decisão proferida ao abrigo do disposto no artigo 726.º, n.º 2, alínea a) do CPC – disposição legal na qual o Juiz a quo fundamentou a sua decisão – que obriga a que, analisado o requerimento executivo, o Tribunal considere que é manifesta a falta ou insuficiência do título.

43°.

O despacho dos presentes autos carece, por isso, de qualquer fundamento legal, não invocando sequer qualquer disposição legal à luz da qual o título seja nulo, pois o título executivo existe, é válido e suficiente pelo jamais devia ter sido objecto do despacho recorrido.

44°.

E nesse pressuposto, a decisão recorrida violou o disposto nos artigos 46.º, nº1, 70.º e 151º, nº1, al. a), do Código do Notariado, artigo 703.º, n.º 1, alínea d), do CPC e 726.º, n.º 2, alínea a), do CPC, pelo que deve ser a mesma revogada e substituída por outra que ordene a admissão do requerimento executivo e o prosseguimento normal dos autos, conforme artigo 855.º do CPC.

Conclusões:

- a) O Despacho recorrido, indeferiu liminarmente o requerimento executivo, confissão de dívida autenticada nos termos do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março, entendendo inexistir título executivo nos presentes autos, ao abrigo do disposto no art.726º, nº2, al. a) do Código de Processo Civil.
- b) A presente acção segue a forma de execução sumária (artigo 550.º, n.º 2, alínea b) do CPC), que não prevê a obrigatoriedade de despacho liminar, sendo ao Agente de Execução que incumbe, em primeira linha, a função de proferir qualquer decisão liminar quanto à validade do título executivo, ou seja as funções de receber o requerimento executivo, analisá-lo e verificar se ocorre algum dos requisitos ou motivos para o rejeitar ou indeferir liminarmente nos termos do artigo 726.º do CPC, o que fez, não tendo solicitado a intervenção do Juiz de Execução, para qualquer dúvida ou validação, como poderia ter feito ao abrigo do artigo 855.º, n.º 2, alínea b) do CPC.
- c) Portanto, logo aí e ao ter decidido como decidiu, o Tribunal a quo violou o disposto nos artigos 550.º, n.º 2, alínea b) e 855.º, do CPC, pelo que deve ser revogado e substituído por outro que ordene a admissão do requerimento executivo e o prosseguimento normal dos autos, conforme artigo 855.º do CPC.
- d) Acresce que, no caso do tribunal entender ser de rejeitar oficiosamente a execução, devia ter procedido à audição da exequente de molde a permitir-lhe influenciar a decisão (o que poderia fazer, designadamente alertando para a não verificação dos requisitos de que depende uma tal decisão) e evitando a prolação de decisão-surpresa.
- e) Tendo em conta a forma de processo em causa, o momento processual em que foi proferido, já depois de consolidadas processualmente as decisões da Agente de Execução de recebimento do requerimento executivo, sem que tivesse existido, para estes actos, em momento próprio, solicitação da Agente de Execução para intervenção do Juiz de Execução (conforme determina o art.º 855.º, n.º 2, alínea b) CPC), dúvidas não restam que este despacho de indeferimento liminar, desvirtua, infundada e injustificadamente, a marcha processual.

- f) A violação do contraditório, omissão de acto que a lei prescreve, conduz à nulidade uma vez que tal irregularidade pode influir no exame ou na decisão da causa (art. 195º nº 1 do C.P.C.), nulidade esta que, conforme jurisprudência pacífica, estando a coberto de decisão judicial pode ser invocada em sede de recurso.
- g) Seja como for, a fundamentação do Despacho recorrido é a seguinte: Ora, no termo de autenticação apresentado em anexo ao requerimento executivo não consta a expressa declaração das partes de que o conteúdo do documento exprime a sua vontade, apenas se referindo que o termo foi lido e explicado o seu conteúdo. Ou seja, as declarações das partes são feitas por referência ao termo de autenticação em si mesmo e não por referência ao documento nele referido.».
- h) No caso dos autos, todos os pressupostos referidos no art.º 46.º, nº1, estão cumpridos, pelo que, portanto, a situação de facto a que o Despacho recorrido alude, só poderá reportar-se ao disposto no art.º 151º, nº1, 1, al. a), parte final, todos, do Código do Notariado (sendo o Despacho recorrido, de resto, omissivo de fundamentação jurídica).
- i) Sucede porém que a falta da referência ao requisito previsto no art.º 151º, nº1, al. a), do Código do Notariado, não está elencado como causa de nulidade do acto, podendo, quanto muito, daí advir uma (mera) irregularidade, em que tudo se repercute à interpretação da vontade dos outorgantes, ao apos a assinatura, ainda que não constando do documento que o meso "exprime a sua vontade";
- j) E sendo assim, torna-se evidente que inexistente o pressuposto essencial à decisão proferida ao abrigo do disposto no artigo 726.º, n.º 2, alínea a) do CPC – disposição legal na qual o Juiz a quo fundamentou a sua decisão – que obriga a que, analisado o requerimento executivo, o Tribunal considere que é manifesta a falta de título.
- k) A decisão recorrida violou o disposto nos artigos 46.º, nº1, 70.º e 151º, nº1, al. a), do Código do Notariado, e o art.º 703.º, n.º 1, alínea d), do CPC e 726.º, n.º 2, alínea a), do CPC, pelo que deve ser revogada e substituída por outra que ordene o prosseguimento normal dos autos, conforme artigo 855.º do CPC.

**Termos em que, deverá o presente Recurso ser declarado
procedente, devendo em consequência ser a Sentença
recorrida revogada, e substituída por Acórdão que ordene o
prosseguimento da Execução,**

Assim se fazendo Sã e Serena

JUSTIÇA!

E.D.

O Advogado